Limites de l’ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Pologne

Piotr Muszynski

Limites de l’ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Pologne

Traités d’adhésion et traités ultérieurs

Voici les limites négociées et juridiquement établies, résultant du Traité d’adhésion (2003), des traités ultérieurs (Lisbonne) et de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel polonais. Les citations officielles en français sont utilisées lorsqu’elles existent ; les traductions sont signalées.

---

1. Base constitutionnelle du transfert de compétences (droit polonais)

Article 90 de la Constitution de la République de Pologne
(texte français officiel publié par le Sejm)

> « 1. La République de Pologne peut céder, en vertu d’un traité, à une organisation internationale ou à un organisme international les compétences des pouvoirs publics sur des questions particulières.
> 2. La loi autorisant la ratification du traité visé au premier alinéa est adoptée par la Diète à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents et par le Sénat, à la majorité des deux tiers des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents.
> 3. L’autorisation de ratification d’un tel traité peut être approuvée par référendum national, conformément aux dispositions de l’article 125.
> 4. La Diète adopte une résolution relative au choix de la procédure d’autorisation de ratification à la majorité absolue des voix, la moitié au moins du nombre constitutionnel des députés étant présents. »

Source : traduction officielle française de la Constitution (Sejm / sites institutionnels polonais).

---

2. Limites affirmées par le Tribunal constitutionnel polonais

Arrêt du Tribunal constitutionnel du 11 mai 2005, affaire K 18/04
(contrôle de constitutionnalité du Traité d’adhésion)

Le Tribunal a jugé le Traité d’adhésion conforme à la Constitution. Dans les motifs, il a précisé notamment que :

- le transfert de compétences ne peut pas porter atteinte au sens de l’existence et du fonctionnement des organes de l’État ni conduire à ce qu’une organisation internationale devienne le souverain ;
- il est interdit de transférer **toutes** les compétences d’un organe ou des compétences dans **toutes** les matières d’un domaine donné (réserve quantitative) ;

- la Constitution demeure « la loi suprême de la République de Pologne » (art. 8 § 1) et conserve la primauté d'application par rapport aux traités internationaux (y compris ceux qui transfèrent des compétences) et au droit dérivé de l'Union.

Source : arrêt K 18/04 (Dz.U. 2005 nr 86 poz. 744).
Le texte intégral est en polonais ; les éléments ci-dessus sont une **traduction du polonais**.

---

3. Solutions concrètes négociées dans le Traité d'adhésion

(Athènes, 16 avril 2003 – entrée en vigueur le 1er mai 2004)

Acte relatif aux conditions d'adhésion et Annexes (notamment Annexe XII pour la Pologne) :

- **Acquisition de biens immobiliers** :
  Périodes transitoires de 5 ans pour les résidences secondaires et de 12 ans pour les terres agricoles et les forêts (avec exceptions pour les agriculteurs individuels après une période de location).
  Source : Annexe XII de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion (JO L 236 du 23.9.2003).
- **Déclaration unilatérale n° 39 de la Pologne** (Acte final) :
  (texte officiel anglais dans le JO ; traduction française)
  > « Le Gouvernement de la République de Pologne comprend que rien dans les dispositions du Traité sur l'Union européenne, des Traités instituant les Communautés européennes et des dispositions des traités modifiant ou complétant ces traités n'empêche l'État polonais de réglementer les questions de signification morale ainsi que celles liées à la protection de la vie humaine. »

  Source : JO L 236, 23.9.2003, déclaration 39.
  (Déclaration unilatérale, non contraignante pour les autres États.)

---

4. Limites dans les traités en vigueur après Lisbonne

Article 4, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne
(texte français officiel, JO C 202 du 7.6.2016)

> « L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. »

Article 5 du TUE (principe d'attribution) :
L'Union n'agit que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. Toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres. L'exercice des compétences est soumis aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Source : version consolidée officielle française des traités (EUR-Lex).

---

5. Déclaration de la Pologne relative à la Charte des droits fondamentaux

Déclaration n° 61
(texte français officiel)

> « La Charte n'affecte en aucune manière le droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille, ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité physique et morale de l'être humain. »

Source : JO C 202 du 7.6.2016, déclaration 61.

Synthèse

La Pologne n’a pas négocié d’exclusion générale des organes constitutionnels (y compris le Tribunal constitutionnel) du contrôle externe lorsque les matières en cause touchent aux valeurs de l’Union (art. 2 TUE) ou à la Convention européenne des droits de l’homme.

Les limites concrètement négociées portent principalement sur des **périodes transitoires** (terre, circulation des personnes, agriculture) et des **déclarations unilatérales** relatives à la moralité publique.

Les limites permanentes résultent du principe d’attribution (art. 5 TUE), de la clause d’identité nationale (art. 4 § 2 TUE) et des réserves formulées par le Tribunal constitutionnel polonais dans l’arrêt K 18/04 (impossibilité de transférer l’ensemble des compétences, primauté de la Constitution).

Document établi sur la base des textes officiels des traités et de l’arrêt K 18/04. État au novembre 2026.